

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

นาง เสริม สนิท นุตะมาน กับพวก

ผู้ร้อง

5767/2533

ป.พ.พ. มาตรา 1715, มาตรา 1726

ป.วิ.พ. มาตรา 21 (4), มาตรา 55

ผู้ร้องทั้งสามเป็นผู้จัดการมรดกของ น. ร่วมกันตามคำสั่งของศาลเมื่อผู้ร้องที่ 1 ที่ 3 ยินยอมให้ผู้ร้องที่ 1 เป็นผู้เข้ารับโอนใบอนุญาตโรงเรียนสืบต่อจาก น. แต่ผู้ร้องที่ 2คัดค้าน ดังนี้เป็นการจัดการมรดกซึ่งผู้จัดการมรดกทำการตามหน้าที่โดยเป็นฝ่ายเสียงข้างมาก ไม่ใช่เสียงเท่ากันในอันที่จะร้องขอให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1726 ตามคำร้องของผู้ร้องที่ 1 ที่ 3 เป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้สิทธิที่จะร้องขอให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดได้ จึงไม่จำเป็นที่ศาลต้องไต่สวนคำร้องดังกล่าวส่วนการที่ผู้ร้องที่ 2 โต้แย้งคัดค้านการที่ผู้ร้องที่ 1 ขอเข้าเป็นผู้รับโอนใบอนุญาตโรงเรียนนั้น หากต้องเสียหาย ก็ชอบที่จะว่ากล่าวกับผู้ร้องที่ 2เป็นคดีใหม่.

กรณีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องทั้งสามเป็นผู้จัดการมรดกของนางนิภา บินทวนกู ผู้ตาย ซึ่งเดิมนางไฉนพรเป็นผู้จัดการมรดกแล้วถึงแก่กรรม ต่อมาผู้ร้องที่ 1 ที่ 3ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องที่ 1เข้าเป็น

ผู้รับโอนใบอนุญาตโรงเรียนปวิศึกษา ซึ่งนางไฉนพรเข้ารับโอนสืบบุอนุญาตจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการสืบทอดจากผู้ตาย ทั้งนี้
โดยผู้จัดการมรดกเสียงข้างมากให้ผู้ร้องที่ 1 เข้ารับโอนใบอนุญาตโรงเรียนดังกล่าว
สืบทอดแต่ผู้เดียว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องที่ 1 ที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องที่ 1 ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า ผู้ร้องที่ 1 ที่ 3 ตกลงยินยอมให้ผู้ร้องที่ 1 เข้าเป็น
ผู้รับโอนใบอนุญาตโรงเรียนปวิศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
แต่ผู้ร้องที่ 2 คัดค้านเป็นเหตุให้คณะกรรมการการศึกษาเอกชน มีคำสั่งให้ผู้ร้องที่
1 ได้รับอนุญาตจากศาลเสียก่อน แล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ที่ผู้ร้องที่ 1 ที่ 3 ฎีกาว่า
กรณีดังกล่าวมีข้อโต้แย้งกันระหว่างผู้จัดการมรดก ขอบที่จะให้ศาลมีคำสั่งอนุญาต
และศาลชั้นต้นควรจะไต่สวนคำร้องดังกล่าว นั้น พิเคราะห์แล้วได้ความว่าผู้ร้องทั้ง
สามได้เป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันตามคำสั่งของศาลชั้นต้นและผู้ร้องที่ 1 ที่ 3 ร่วมกัน
จัดการมรดกตกลงยินยอมให้ผู้ร้องที่ 1 เข้ารับโอนใบอนุญาตโรงเรียนดังกล่าว แต่ผู้
ร้องที่ 2 คัดค้าน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1726 บัญญัติว่า "ถ้าผู้
จัดการมรดกมีหลายคน การทำการตามหน้าที่ของผู้จัดการมรดกนั้นต้องถือเอาเสียง
ข้างมาก เว้นแต่จะมีข้อกำหนดพิเศษเป็นอย่างอื่นถ้าเสียงเท่ากัน เมื่อผู้ส่วนได้
เสียร้องขอก็ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด" เห็นว่า กรณีของผู้ร้องที่ 1 ที่ 3 เป็นการจัดการ
มรดกซึ่งผู้จัดการมรดกทำการตามหน้าที่โดยเป็นฝ่ายเสียงข้างมากไม่ใช่เสียงเท่ากัน

จึงเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้สิทธิแก่ผู้ร้องที่ 1 ที่ 3 ในอันที่จะร้องขอให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดโดยสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องที่ 1 เป็นผู้เข้ารับโอนใบอนุญาตโรงเรียนดังกล่าว จึงไม่จำเป็นที่ศาลจะต้องไต่สวนคำร้องดังกล่าวของผู้ร้องที่ 1 ที่ 3 ส่วนเรื่องของผู้ร้องที่ 2 ได้แย้งคัดค้านในการที่ผู้ร้องที่ 1 เข้าเป็นผู้รับโอนใบอนุญาตโรงเรียนดังกล่าว เนื่องจากการจัดการมรดก หากต้องเสียหายผู้ร้องที่ 1 ที่ 3 ชอบที่จะว่ากล่าวเอากับผู้ร้องที่ 2 เป็นคดีใหม่

พิพากษายืน.

(ชลิต ประไพศาล-เจริญ นิลเอสงษ์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ